

DELIBERAZIONE

N° 935 del 07/07/2025

Struttura proponente UOC ACQUISIZIONE FORNITURE, SERVIZI E LAVORI		Proposta n. 1119 (Digitale) del 04/07/2025
Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell' art. 21-nonies della Legge 241/1990 della “Procedura, da espletarsi mediante SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari, per le esigenze della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”.		
A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE <i>Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, <u>ATTESTA CHE</u>, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:</i> • <i>L'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;</i> • <i>Il presente atto non comporta oneri/non genera proventi imputabili al bilancio</i>		
L'estensore Cristiana Longo		Data 04/07/2025
Responsabile del Procedimento: Cristiana Longo		Data 04/07/2025
Il Direttore Stefano Piccari		Data 04/07/2025
A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE <i>Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:</i> <u>CONFERMA</u> che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio. Il Direttore Stefano Piccari		
Parere Direttore Amministrativo <i>Favorevole</i> Stefano Piccari 07/07/2025		Parere Direttore Sanitario <i>Favorevole</i> Andrea Magrini 07/07/2025
Il Commissario Straordinario Vicario		<i>Firmato</i> Andrea Magrini
<i>La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale</i>		

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO

PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 20 febbraio 2024 è stato disposto il commissariamento dell'AOU Policlinico Tor Vergata, secondo la procedura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE:

- il Presidente della Regione Lazio, con proprio Decreto n. T0080 del 13 giugno 2025 ad oggetto "DGR n. 433 del 12 giugno 2025. Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata decadenza Commissario Straordinario" ha dichiarato decaduta dall'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione PTV - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata la Dott.ssa Isabella Mastrobuono ai sensi dell'art. 6 e 6 bis della legge regionale 16 giugno 1994 n. 19 (...);
- il Presidente della Fondazione PTV, con nota del 17.06.2025, richiamato l'art. 16, comma 2, del vigente Statuto della Fondazione PTV, ha disposto per ragioni di necessità ed urgenza la sospensione in via immediata del rapporto tra la Fondazione PTV e la Dott.ssa Isabella Mastrobuono, rimettendo al CdA per la relativa ratifica.

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina lo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Sanitario Aziendale, ed in particolare *"In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età."*;

RICHIAMATA la delibera n. 831 del 18/06/2025 con la quale il Prof. Andrea Magrini, quale Direttore Sanitario f.f., ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario Vicario a far data dal 17/06/2025;

PREMESSO CHE la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, con Deliberazione n. 830 del 16/06/2025, ha autorizzato l'indizione della *"Procedura, da espletarsi mediante SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari, per le esigenze della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata"*, suddivisa in 4 Lotti per un valore complessivo posto a base di gara pari a € 416.775,00 oltre IVA;

PREMESSO CHE la stazione appaltante ha proceduto alle relative pubblicazioni ai sensi e nei termini di legge a mezzo piattaforma telematica di negoziazione CONSIP;

TENUTO CONTO CHE la sopracitata procedura SDAPA, come configurata dalla UNIT Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria, è stata strutturata come segue:

- aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
- importo a base d'asta per complessivi € 416.775,00 oltre Iva;
- suddivisione in 4 Lotti;

VISTA la tempistica stabilita ai fini della partecipazione alla procedura di gara:

- ☐ Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 04/07/2025 ore 14:00
- ☐ Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 17/07/2025 ore 13:00

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

TENUTO CONTO CHE, a seguito dei chiarimenti pervenuti dagli operatori economici entro i termini procedurali sopra indicati, il RUP ha adottato le seguenti iniziative:

- ha richiesto al Responsabile SPP e alla Unit Comfort Ospedaliero e Logistica Sanitaria del PTV, di effettuare ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, in merito alla marcatura CE e alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- ha ritenuto opportuno riesaminare il CPV selezionato nella piattaforma CONSIP per il Lotto 3 – Tavoli e sedute - al fine di verificarne la coerenza con le caratteristiche tecniche richieste;

PRESO ATTO CHE, alla luce di un'approfondita analisi dei quesiti posti e dell'esito del riesame di parte dei contenuti presenti nella documentazione di gara elaborata dalle Unità Operative richiamate in superiore premessa, il Rup ha valutato l'opportunità di revocare la procedura chiedendo contestualmente le necessarie rettifiche a detta documentazione di gara, con particolare attenzione all'indicazione della normativa in materia di sicurezza;

CONSTATATO CHE sono ancora in corso i termini per la presentazione delle offerte e che, allo stato, non risultano pervenute offerte per i Lotti oggetto della procedura in oggetto;

RICHIAMATO l'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il quale dispone che: "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";

RITENUTO PERTANTO di procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi del richiamato art. 21-nonies della Legge 241/1990 della "Procedura, da espletarsi mediante SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) messa a disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari, per le esigenze della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata";

PRECISATO CHE la Stazione Appaltante ha provveduto a dare avviso, mediante la piattaforma telematica CONSIP di espletamento della procedura, dell'avvio del procedimento di annullamento della sopra citata procedura e che il presente provvedimento sarà altresì tempestivamente pubblicato sulla medesima piattaforma;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f. in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di disporre, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'annullamento in autotutela della Deliberazione n. 830 del 16/06/2025 di indizione della "Procedura, da espletarsi mediante SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) messa a

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

disposizione da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 36/2023, per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari, per le esigenze della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”;

2. di dare mandato alla UOC Risorse economiche e finanziarie di annullare l'impegno di spesa, già autorizzato con deliberazione n. 830/2025, pari a complessivi € 508.465,50 iva inclusi, imputati sul “Sottoconto 101020601000 “Mobili e arredi”;
3. di dare atto che il presente provvedimento, per quanto disposto al precedente punto 1., non comporta oneri a carico del Bilancio né genera proventi allo stesso imputabili, così come confermato dal Direttore della UOC Risorse economiche e finanziarie in sede di parere riportato in frontespizio;
4. di confermare la Dr.ssa Cristiana Longo, Collaboratore Amministrativo presso l'UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori, Responsabile Unico del Progetto dell'affidamento di cui al punto 1;
5. di dare mandato al Responsabile del procedimento, nominato con Deliberazione n. 830/2025, per gli adempimenti di pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La presente deliberazione non prevede allegati.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.

Il Commissario Straordinario Vicario
PROF. ANDREA MAGRINI